



P U T U S A N
Nomor 73/Pdt.G/2018/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Endang Sudarmiati, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso I/40 A RT/RW 014/003 Kelurahan Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo Jawa Timur; sebagai Penggugat I;
2. Fenny Kurniawati, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso I/40 A RT/RW 014/003 Kelurahan Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo Jawa Timur, sebagai Penggugat II;
3. Karomah Wati, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso I RT/RW 014/003 Kelurahan Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo Jawa Timur, sebagai Penggugat III;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSTAM, S.H., M.H. dan VENA NAFTALIA, SH Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Perumahan Sumpat Asri Blok DW No. 20 Driyorejo, Gresik, Jawa Timur Telp. 085850321877. 087855764776 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2018, disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Murni Mahanani, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso I/29-B RT/RW 014/003 Kelurahan Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo Jawa Timur, sebagai Tergugat I;
Zudiyah, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso I RT/RW 014/003 Kelurahan Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat I

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Maret 2018 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2018/PN SDA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sekitar 25 tahun yang lalu, koperasi simpan pinjam dibentuk di kampung Bandilan, Jalan Brigjen Katamso I Waru Sidoarjo, dimana telah disepakati oleh seluruh warga dengan sistem bahwa penabung akan mendapatkan bagi hasil pengelolaan uang sebesar 25% dalam setahun sementara bagi anggota warga yang meminjam akan dikenakan biaya 10% dalam 3 bulan (1 kali putaran) maka dalam setahun akan terjadi 3 x putaran (9 bulan) berarti pengelola akan mendapat 30%. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan sistem tersebut karena malah mendapatkan 30% dari yang seharusnya dibagikan kepada penabung sebesar 25% sementara sisanya 5% dibagikan dalam bentuk sembako / rekreasi bersama. Maka uang pokok dari penabung seharusnya tidak akan mungkin hilang.
2. Bahwa pada tahun 2011 kepengurusan dipegang oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dengan persetujuan anggota, awal mulanya lancar hanya sampai Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 terjadi masalah dimana TERGUGAT 1 tidak dapat mengembalikan uang kepada seluruh penabung yang dimana tidak ada penjelasan secara detail dari TERGUGAT 1 dan terkesan cuek karena selalu menjawab tidak tahu dan tidak pakai uang tersebut tetapi pada kenyataannya uang tersebut hilang semuanya entah kemana tanpa ada penjelasan.
3. Bahwa sejak wanprestasi PENGUGAT 1,2, dan 3 selalu berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, kepada TERGUGAT 1 untuk ganti rugi simpanan pokok saja sejumlah Rp. 61.675.000,- (Enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tetapi tetap tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.
4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 (somasi pertama), disampaikan Penggugat 1, 2, dan 3 kepada TERGUGAT 1 untuk membayar simpanan pokok saja tetapi TERGUGAT 1 hanya berjanji akan melunasi kalau sudah punya uang.
5. Pada tanggal 3 Februari 2018 (somasi Kedua) disampaikan kepada TERGUGAT 1 karena somasi pertama tidak diindahkan dan hanya berjanji akan melunasi kalau sudah punya uang dan harus antri.
6. Pada tanggal 17 Februari 2018 (somasi ketiga), disampaikan karena somasi ke 2 tidak diindahkan, bahkan cuek. PENGUGAT 1,2, dan 3 menghadap ketiga kalinya kepada TERGUGAT 1, suami TERGUGAT 1 mengatakan tidak menerima karena TERGUGAT 2 tidak diikuti dalam somasi. Bahkan suami TERGUGAT 1 marah-marah dan mengatakan teruskan aja ke pengadilan saya tidak takut, pengacara itu seperti preman, saya akan bayar uang Rp. 61.675.000,- (Enam puluh satu juta



enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) itu kecil buat saya, dan saya akan bayar tapi harus sabar karena pasti akan dicicil dan harus antri.

7. Bahwa selama ini mulai dari tahun 2015 sampai sekarang tidak ada niatan dari PENGUGAT 1 untuk membayar dan terkesan mengolor-ngolor waktu dengan dalil dicicil (diangsur) dan harus antri dengan yang lain padahal ini merupakan meminta haknya bukan meminta sumbangan atau pinjaman dari TERGUGAT 1.
8. Bahwa, berdasarkan surat somasi tersebut diatas maka PENGUGAT 1, 2, dan 3 sepakat untuk menggugat TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga PENGUGAT 1, 2, dan 3 mengajukan jumlah simpanan pokok dan bunga selama 3 tahun seperti di bawah ini.
9. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan 2 tersebut, sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT1,2, dan 3 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh PENGUGAT 1 beserta cucunya kerugiannya sebesar Rp. 49.175.000,- (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)dengan uraian sebagai berikut :

Tahun 2015 : Rp. 49.175.000,- x 25% = Rp. 12.293.750

Jadi Rp. 49.175.000,- + Rp. 12.293.750 = Rp. 61.468.750

Tahun 2016 : Rp. 61.468.750 x 25% = Rp. 15.367.200

Jadi Rp. 61.468.750 + Rp. 15.367.200 = Rp. 76.835.900

Tahun 2017 : Rp. 76.835.900 x 25% = Rp. 19.208.950,-

Jadi Rp. 76.835.900 + Rp. 19.208.950,- = 96.044.900

Tahun 2018 : Rp. 96.044.900 x 25% = Rp. 24.011.225,-

Jadi Rp. 96.044.900 + Rp. 24.011.225,- = 120.056.125

Jadi Uang PENGUGAT 1 yang harus dibayar adalah Rp. 120.056.125,-

- b. Bahwa berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh PENGUGAT 2 kerugiannya sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah)

Tahun 2015 : Rp. 7.000.000,- x 25% = Rp. 1.750.000

Jadi Rp. 7.000.000,- + Rp. 1.750.000 = Rp. 8.750.000,-

Tahun 2016 : Rp. 8.750.000 x 25% = Rp. 2.187.500

Jadi Rp. 8.750.000 + Rp. 2.187.500 = Rp. 10.937.500

Tahun 2017 : Rp. 10.937.500 x 25% = Rp. 2.734.375,-

Jadi Rp. 10.937.500 + Rp. 2.734.375,- = 13.671.875

Tahun 2018 : Rp. 13.671.875 x 25% = Rp. 3.417.968,-

Jadi Rp. 13.671.875 + Rp. 3.417.968- = 17.089.843,-

Jadi Uang PENGUGAT 2 yang harus dibayar adalah Rp. 17.089.843,-



- c. Bahwa berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh PENGGUGAT 3 kerugiannya sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus rupiah).

Tahun 2015 : Rp. 5.500.000,- x 25% = Rp. 1.375.000

Jadi Rp. 5.500.000,- + Rp. 1.375.000 = Rp. 6.875.000,-

Tahun 2016 : Rp. 6.875.000 x 25% = Rp. 1.718.750

Jadi Rp. 6.875.000 + Rp. 1.718.750 = Rp. 8.593.750

Tahun 2017 : Rp. 8.593.750 x 25% = Rp. 2.148.437,-

Jadi Rp. 8.593.750 + Rp. 2.148.437,- = 10.742.187

Tahun 2018 : Rp. 10.742.187 x 25% = Rp. 2.685.546,-

Jadi Rp. 10.742.187 + Rp. 2.685.546,- = 13.427.733,-

Jadi Uang PENGGUGAT 2 yang harus dibayar adalah Rp. 13.427.733,-

Sehingga kerugian yang diderita PENGGUGAT 1, 2, dan 3, total sebesar Rp. 150.057.370 (Seratus Lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas PENGGUGAT 1,2, dan 3 berhak untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, biaya dan lain-lain yang ditimbulkan oleh wanprestasi TERGUGAT 1 dan 2 tersebut sesuai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang TERGUGAT 1 dan 2 akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Sidoarjo menghukum TERGUGAT 1 dan 2 untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per hari, Secara cash (tunai) kepada PENGGUGAT 1, 2 dan 3.

Apabila ternyata TERGUGAT 1 dan 2 lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini.

12. Bahwa, PENGGUGAT 1,2 dan 3 mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT 1 dan 2 akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggungjawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT 1,2 dan 3 atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan 2 sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT 1,2 dan 3, dengan ini PENGGUGAT 1 dan 2 memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaann TERGUGAT 1 dan 2, berupa : harta benda bergerak, mobil dan sepeda motor atau benda tidak bergerak berupa rumah yang terletak di Jl. Brigjen Katamso I/29-B RT/RW 014/003 dan/atau Jl. Brigjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso I RT/RW 014/003 Kelurahan Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo Jawa Timur

13. Bahwa, oleh karena TERGUGAT 1 dan 2 telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT 1,2, dan 3 kemukakan, maka PENGUGAT 1 dan 2 memohon ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini selanjutnya agar Majelis Hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PENGUGAT 1, 2, dan 3 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan PENGUGAT 1,2, dan 3 untuk sita Jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak terhadap aset TERGUGAT 1 dan 2;
3. Menghukum TERGUGAT 1, dan 2 untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp. 150.057.370 (Seratus Lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
4. Menghukum sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT 1, dan 2 menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) masing-masing pengugat Rp. 100.000,- per orang untuk setiap harinya, apabila TERGUGAT 1 dan 2 lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum TERGUGAT 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat 1,2 dan 3 datang menghadap kuasanya Rustam, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Vena Naftalia tersebut diatas, sedangkan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 datang masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SUPRIYANTO,S.H,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, isi gugatam tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, Turut Tergugat 2 masing-masing telah menyampaikan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat 1:

- Saya terpilih sebagai pemegang simpan pinjam di Organisasi PKK RT 14 sejak tahun 2006 hingga 2015 dengan ibu Zudiyah. Ditahun 2006 hingga 2013 tidak ada permasalahan dan kendala sama sekali. Beberapa tahun lalu saya pernah beberapa kali bilang bahwa saya ingin mengundurkan diri, karena saya sudah merasa lama memegang simpan pinjam dan ingin digantikan dengan pengurus/anggota yang lebih muda dari saya. Tapi ada beberapa anggota yang berkata sudah tidak perlu diganti biar selamanya menjadi pemegang simpan pinjam seumur hidup;
- Setiap tahun saya membagikan bunga sebesar 25 % kepada setiap penabung. Selain itu setiap tahun saya juga membagikan sembako pada setiap anggota, dan saya setiap tahun juga membagikan uang sebesar Rp. 150.000,- kepada 10 pengurus dari uang sisa bunga.
- Ditahun 2014 uang yang akan dibagikan kepada penabung hilang Rp. 30.000.000,- waktu itu memang ibu Zudiyah (turut Tergugat) sudah mengingatkan saya segera membicarakan perihal hilangnya uang kepada Ibu Ketua PKK, tapi saya masih belum menyetujuinya. Karena saya mengura masih ada kekeliruan dalam perhitungan karena pada tahun-tahun sebelumnya selalu terselesaikan dengan baik. Dan karena pada waktu itu juga Ibu Ketua PKK sedang sakit/keluar masuk rumah sakit;
- Bukannya saya mengabaikan Surat Somasi 1 dan 2, tapi selama ini saya berusaha mengangsur sebagian tabungannya pada anggota (Nama terlampir) termasuk Ibu Endang (Penggugat) senilai Rp. 4.900.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya sangat keberatan dengan adanya tuntutan bunga sebesar Rp 25 %.Kita disini merupakan organisasi PKK yang keadaannya sedang bermasalah dan uang sudah tidak berjalan lagi.Untuk mengembalikan modal saja sudah kesulitan apalagi harus ditambah bunga.Jadi mohon tuntutan masalah bunga 25 % dihentikan, dan itupun sudah menjadi persetujuan penabung lainnya;
- Saya juga tidak setuju dalam hal sita menyita barang/harta, dikarenakan barang/harta tersebut adalah peninggalan mertua yang merupakan harta warisan keluarga suami, baik berupa rumah dan isinya;
- Dan saya sangat keberatan apabila harus membayar uang tersebut secara kontan/instant. Saya sanggup membayar uang tersebut jika diberi waktu untuk mencicil.

Demikian surat sanggahan ini saya sampaikan kepada Yang Mulia dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan.Terima kasih.

Jawaban Turut Tergugat II :

Bahwa dengan Turut Tergugat mengajukan jawaban gugatan rekopensi No.73./Pdt.G../2018/PN Sda. Sebagai berikut :

1. BahwaTurut Tergugat menolak sebagian dalil Penggugat.
2. Bahwa dalil gugatan poin 2. Bahwa pada tahun 2011 kepengurusan dipegang oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan persetujuan anggota,awal mulanya lancar hanya sampai tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi masalah dimana Tergugat tidak dapat mengembalikan uang kepada seluruh anggota penabung yang dimana tidak ada penjelasan detail dari Tergugat dan terkesan cuek selalu menjawab tidak tahu dan tidak pakai uang tersebut tetapi pada kenyataannya uang tersebut hilang semuanya entah kemana tanpa penjelasan. Jawaban Turut Tergugat Tahun 2006 menjadi sekeretaris sedangkan masalah Keuangan simpan pinjam di Pegang oleh Tergugat selaku bendahara. Pada Tahun 2014 Tergugat melaporkan kepada Turut Tergugat uang yang akan dibagikan kepada anggota PKK tidak ada sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Turut Tergugat yang tugasnya hanya mencatat orang yang nabung saja . Saya sangat kaget .Turut Tergugat menanyakan kepada Tergugat kemana uangnya ? Jawaban Tergugat tidak mengetahui. Saran Turut Tergugat kepada Tergugat segera dilaporkan kepada Ketua PKK. Tergugat tidak mau degan alasanTergugat mash mencari dari catatan kemungkinan terselip . Turut Tergugatl menyarankan segera melaporkan kepada Ketua PKK,berulang kali akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat.Tahun 2015 berikutnya mengalami pembengkakan keuangan,karena uang pun harus berjalan terus,tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tidak mau melapor, sehingga sebagian Ibu –Ibu PKK ada yang mendapatkan tabungannya dan ada yang tidak.

3. Bahwa dengan tidak adanya uang anggota sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) menurut pengakuan Tergugat terselip, maka Tahun 2015 pembagian anggota PKK sesuai aturan kesepakatan poin 1. Turut tergugat mencari dana talangan dengan sebagian pinjam saudara untuk menutupi kekurangan uang yang sebenarnya bukan tanggung jawab Turut tergugat sebanyak Rp. 13,500,000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk Qurban Idul Adha.
4. Bahwa Pada tahun 2016 Turut Tergugat memberi lagi dana talangan memakai uang pribadi sebanyak Rp. 6,000,000,- kepada Tergugat untuk Qurban Idul Adha.
5. Perlu diketahui tugas Turut Tergugat hanya mencatat. Turut Tergugat sudah mengeluarkan uang pribadi sebanyak Rp. 19,500,000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada tergugat untuk Qurban Idul Adha untuk tahun 2015 dan tahun 2016 untuk menutupi kekurangan uang untuk Qurban Idul Adha.
6. Bahwa Turut Tergugat sudah menyiapkan tiga saksi yang mengetahui permasalahan ini. Adapun nama sebagai berikut:

Nama : Dilia Saraswati, ST

Tempat & Tanggal Lahir : Sidoarjo, 14 Januari 1972

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 46 Tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Brigjen Katamso I/40 No. 34 B RT/RW014/003

Kelurahan Kedung Rejo, Kecamatan Waru

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status Kawin : Kawin

Nama : Kusnul Khotimah

Tempat & Tanggal Lahir : Kediri, 19 Agustus 1970

Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 46 Tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Brigjen Katamso I/40 No. 34 B RT/RW014/003. Kelurahan
Kedung rejo, Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status Kawin : Kawin

Nama : Erawati

Tempat & Tanggal Lahir

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 46 Tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Brigjen Katamso I/40 No. 34 B RT/RW014/003.

Kelurahan Kedung rejo, Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo,

Jawa Timur

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status Kawin : Kawin

Apabila Majelis hakim berpendapat lain ,mohon putusan tang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 16 Mei 2018 dan atas Replik Kuasa Para Penggugat tersebut Tergugat 1 mengajukan dupliknya tanggal 15 Mei 2018 dan Turut Tergugat 2 juga mengajukan Dupliknya tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ,Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, NIK 3515186404580001, tertanggal 01 April 2012, atas nama Endang Sudarmiati, Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIK 3515185106840003, tertanggal 2 Mei 2012, atas nama Fenny Kurniawati, Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, NIK 3515185604640011, tertanggal 22 Oktgober 2013, atas nama KAROMAH WATI, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy bukti kitir (bukti pembayaran simpan pinjam) atas nama Ibu Muryono, Ibu Fendik, Ibu Feny, Ibu Erawati, Pak Ngadi, diberi tanda: P-2;
 3. Foto Copy Rekapitulasi Simpan Pinjam atas nama Endang Sudarmiati (Penggugat I), Fenny Kurniawati (Penggugat II), Karomahwati (Penggugat III), diberi tanda P-3;
 4. Foto Copy Somasi 1 tanggal 19 Januari 2018 kepada Sdr. Murni Mahanani, diberi tanda: P-4;
 5. Foto Copy Somasi 2 tanggal 3 Februari 2018 kepada Sdr. Murni Mahanani, diberi tanda: P-5;
 6. Foto Copy Somasi 3 tanggal 17 Februari 2018 kepada Sdr. Murni Mahanani, diberi tanda: P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, semua bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 fotocopy aslinya tidak ada;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. Suparmi, 2. Ngadi dan Binti Nurul Jannah yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi Suparmi :

- Bahwa saksi sebagai anggota PKK di Kampung Bandilan, Jalan Brigjen Katamso I, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai usaha Koperasi Simpan Pinjam;
- Bahwa saksi Koperasi Simpan Pinjam didirikan sudah 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu dengan perjanjian secara lisan yang isinya bagi penabung akan mendapatkan bagi hasil pengelola uang sebesar 25 % per tahunnya dan perjanjian tersebut telah disepakati oleh warga sebagai anggota PKK tersebut diatas;
- Bahwa pada tahun 2011 pengurus koperasi simpan pinjam di pegang oleh Murni Mahanani (Tergugat I) sebagai bendahara dan Zudiyah (Turut Tergugat 2);
- Bahwa Koperasi simpan pinjam yang dipegang oleh Para Tergugat awalnya lancar-lancar akan tetapi pada tahun 2015 Para Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang simpanannya para anggota PKK tersebut dan saksi juga termasuk korbannya;

2. Saksi Ngadi :

- Bahwa saksi tahu Para Pengugat juga sebagai anggota PKK di Kampung Bandilan, Jalan Brigjen Katamso I, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi dalam PKK tersebut mendirikan Usaha Simpan Pinjam dengan perjanjian secara lisan yang telah disepakati seluruh anggota yang antara lain setiap penabung akan mendapatkan bunga sebesar 25 % setiap tahunnya dan anggota yang meminjam dikenakan bunga sebesar 10 % dalam tiga bulan setiap kali putaran;
- Bahwa saksi Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan oleh PKK tersebut diatas sudah 25 tahun yang lalu akan tetapi pada tahun 2011 pengurusnya adalah Murni Mahanani (Tergugat I) sebagai Bendahara dengan Zudiyah (Turut Tergugat II) sebagai Sekretaris;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam setelah dipegang oleh Tergugat I dan Turut Tergugat 2 semula lancar-lancar akan tetapi pada tahun 2015 ada masalah yakni Para Tergugat tidak bisa mengembalikan uang simpanan para anggota tersebut;
- Bahwa setelah itu diadakan musyawarah Para Tergugat menyatakan kalau uangnya sudah tidak ada dan **Tergugat 1 bersedia** akan mengembalikan secara diangsur setelah mempunyai uang;

3. Saksi Binti Binti Nurul Jannah :

- Bahwa saksi juga korban dari Para Tergugat yang bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I/52-D, Rt.014, Rw.003, Kalurahan Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi Para Penggugat sebagai anggota PKK yang didirikan di Kampung Bandilan Jalan Brigjen Katamso I, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi dalam pembentukan Koperasi Simpan Pinjam atas usaha PKK tersebut yang berdiri sekitar 25 tahun yang lalu dengan perjanjian secara lisan bagi penabung akan mendapatkan bunga sebesar 25 % pertahunnya dan bagi peminjam akan dikenakan bunga sebesar 10 % setiap tiga bulannya dan perjanjian tersebut telah disepakati oleh para anggota PKK tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 yang telah disepakati oleh warga sebagai anggota PKK sebagai bendaharanya adalah Murni Mahanani (Tergugat I) dan Zudiyah (Turut Tergugat 2) sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Koperasi Simpan Pinjam dipegang oleh Para Tergugat tersebut berjalan dengan lancar, akan tetapi sekitar pada tahun 2015 ada masalah yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni uang



simpanan para anggota PKK tidak bisa dikembalikan dengan alasan uangnya sudah tidak ada;

- Bahwa setelah itu diadakan musyawarah Para Tergugat menyatakan kalau uangnya sudah tidak ada dan **Tergugat 1 bersedia** akan mengembalikan secara diangsur setelah mempunyai uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut diatas menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat I menyatakan kalau sudah pernah mengangsur kepada Para Penggugat tersebut sedangkan Turut Tergugat 2 menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Foto Copy daftar Anggota PKK di Kampung Bandilan Jalan Brigjen Katamso I, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda: T.I-1;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Nasrul Iswahyudi,ST dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nasrul Iswahyudi,ST :
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga di Jalan Brigjen Katamso I/28, Rt.014, Rw.003, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan saksi menjabat sebagai Ketua RT tersebut sudah selama sebelas tahun tidak banyak tahu tentang simpan pinjam yang diselenggarakan oleh PKK Rt.014, Rw.003 tersebut diatas;
 - Bahwa saksi pernah memanggil Tergugat 1 tentang permasalahan simpan pinjam akan tetapi Tergugat 1 menjawab uangnya tidak tahu sudah habis;
 - Bahwa saksi pernah berkoordinasikan dengan anggota PKK tentang bunga sebesar 25 % akan tetapi anggota mengatakan kalau penabung juga dibayar bunganya akan tetapi sudah empat tahun ini Tergugat 1 tidak pernah membayar bunga kepada anggota PKK yang menabungnya;
 - Bahwa uang yang belum dibayar kepada seluruh anggota sebesar Rp. 200.000.000,- dan saksi pernah dimintai tolong kepada Tergugat 1 untuk menjualkan tanahnya guna pelunasan akan tetapi hingga sekarang ini belum laku terjual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat 1 tersebut diatas, Tergugat 1 maupun Turut Tergugat 2 menyatakan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo NIK 3515185805690004 tanggal 17 Desember 2016 atas nama ZUDIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti TT-2.1;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3515182901098175 tanggal 27 Nopember 2015 atas nama Kepala Keluarga Nur Hasyim yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti TT-2.2;
- Foto Copy daftar nama-nama anggota PKK di Kampung Bandilan Jalan Brigjen Katamso I, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, bukti TT-2.3 ;

Menimbang, bahwa semua bukti tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, semua bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. Erawati, 2. Khusnul Khotimah 3. Dilla Saraswati, ST yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi Erawati :

- Bahwa saksi sebagai anggota PKK di Kampung Bandilan Jalan Brigjen Katamso I, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan saksi juga sebagai korban;
- Bahwa saksi mengetahui Turut Tergugat 2 hanya membantu mencatat saja dan yang menerima uang penabung dari anggota yang menerima adalah Tergugat 1;
- Bahwa saksi pada saat mendapatkan pengembalian uang tabungan sebesar Rp. 3.100.000,- saksi mengembalikan menabung lagi akan tetapi Tergugat 1 tidak memberitahu kepada saksi kalau ada masalah;

2. Saksi Khusnul Khotimah :

- Bahwa saksi juga anggota PKK di Kampung Bandilan Jalan Brigjen Katamso I, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan saksi juga sebagai korban terhadap uang tabungan saksi di PKK tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebagai bendahara simpan pinjam di PKK adalah Tergugat 1 dan sekretarisnya adalah Turut Tergugat 2;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 Turut Tergugat 2 mencari pinjaman sebesar Rp. 13.500.000,- untuk mengganti anggota sebanyak 7 (tujuh) orang guna penyembelihan sapi pada Hari Raya Qurban karena tidak ada inisiatif dari Tergugat 1;
- Bahwa uang saksi yang disimpan di PKK sebesar Rp. 3.000.000,- sudah lunas dan sudah dibayar oleh Tergugat 1;

3. Saksi Dilla Saraswati,ST :

- Bahwa saksi adalah warga biasa yang bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I No. 34 B, Rt.014, Rw.003, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui bendahara PKK adalah Tergugat 1 dan sebagai sekretarisnya adalah Turut Tergugat 2;
- Bahwa saksi mengetahui yang pegang uang anggota PKK adalah Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 hanya mencatat saja;
- Bahwa uang yang dipegang oleh Tergugat 1 adalah hilang tanpa diketahuinya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Turut Tergugat 2 tersebut diatas, Turut Tergugat 2 menyatakan membenarkannya untuk Tergugat 1 menyatakan kalau sudah pernah mengangsur kepada Para Penggugat, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat 1 mengajukan jawaban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat keberatan dengan adanya bunga sebesar 25 % dan disini merupakan organisasi PKK yang keadaannya sedang bermasalah dan uang sudah tidak berjalan lagi. Untuk mengembalikan modal saja sudah kesulitan apalagi harus ditambah bunga. Jadi mohon tuntutan masalah bunga 25 % dihentikan dan itupun sudah menjadi persetujuan penabung lainnya;
- Bahwa Tergugat 1 tidak setuju dalam hal sita menyita barang/harta, dikarenakan barang/harta tersebut adalah peninggalan mertua yang merupakan harta warisan keluarga suami, baik berupa rumah dan isinya;
- Bahwa Tergugat 1 sangat keberatan apabila harus membayar secara kontan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 2 juga mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat 2 menolak sebagian dalil yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat 2 tidak memegang uang dari anggota PKK akan tetapi Turut Tergugat 2 hanya mencatat uang dari penabung anggota PKK tersebut;
- Bahwa uang yang dipegang oleh Tergugat 1 hilang sebesar Rp. 30.000.000,- dan Turut Tergugat 2 pernah mencarikan dana talangan kepada anggota PKK yang akan melaksanakan qurban sebesar Rp. 13.500.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, maka berdasarkan pasal 163 HIR /Pasal 1865/83 HIR timbul kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta tiga orang saksi , sedangkan untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat 1 telah mengajukan bukti T-1 dan seorang saksi dan Turut Tergugat 2 megajukan bukti bertanda TT-2.1 sampai dengan TT-2.3 dan tiga orang saksi ;

Menimbang, bahwa persoalan yang paling utama dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah melakukan wanprestasi terhadap uang tabungan anggota PKK ?

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti bertanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing Para Penggugat yang menyatakan bahwa sebagai penduduk asli yang bertempat tinggal di Kampung Bandilan Jalan Brigjen Katamso I, Rt. 014, Rw.003, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;



Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-2 berupa fotocopy kitir bukti pembayaran Penggugat 11 (Fenny Kurniawati) telah menyerahkan sejumlah uang Rp. 7.000.000,- dengan Bunga 25 % Rp. 1.750.000,- sehingga menjadi sejumlah Rp. 8.750.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-3 berupa Rekapitulasi Simpan Pinjam (bukti Penggugat 1,2, dan 3) atas nama Penggugat 1 (Endang Sudarmiati), Penggugat 11 (Fenny Kurniawati) dan Penggugat III (Karomah Wati), yang harus dibayarkan berupa simpanan pokok dan bunga selama 4 tahun dengan perincian :

1. Penggugat 1 (Endang Sudarmiati) sebesar Rp. 120.056.154,-
 2. Penggugat II (Fenny Kurniawati) sebesar Rp. 17.089.844,-
 3. Penggugat III (Karomah Wati) sebesar Rp. 13.427.735,-
- Sehingga Total Keseluruhan sejumlah Rp. 150.573.733,-

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dipersidangan yang masing-masing bernama Suparmi, Ngadi dan Nurul Jannah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi dan juga termasuk Para Penggugat sebagai anggota PKK di Kampung Bandilan Jalan Brigjen Katamso I, Rt. 014, Rw.003, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan telah disepakati seluruh anggota PKK untuk mengadakan usaha simpan pinjam dengan setiap penabung akan mendapatkan bunga 25 % setiap tahunnya dan bagi anggota yang meminjam akan dikenakan biaya sebesar 10 % dalam 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2011 kepengurusan dipegang oleh Murni Mahanani (Tergugat 1) sebagai Bendahara dan Zudiyah (Turut Tergugat 2) sebagai sekretaris dan pada awalnya koperasi simpan pinjam berjalan dengan lancar, akan tetapi sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dalam koperasi simpan pinjam ada masalah dikarenakan uang milik anggota telah habis dan pihak Tergugat 1 tidak dapat mengembalikan uang milik anggota PKK tersebut termasuk uang milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bersesuaian dari keterangan saksi dari Tergugat 1 yang bernama Nasrul Iswahyudi,ST yang menerangkan saksi adalah ketua RT 014, Rw.003, dan saksi juga pernah mengadakan rapat koordinasi dengan PKK di Kampung Bandilan Jalan Brigjen Katamso I, Rt. 014, Rw.003, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sehubungan dengan permasalahan simpan pinjam dengan bunga sebesar 25 % setiap tahunnya ternyata sudah berjalan empat tahun pihak Tergugat 1 tidak pernah membayar bunga kepada anggota PKK yang menabungnya sebesar Rp. 200.000.000,- karena ada dimintai tolong oleh Tergugat 1 untuk menjualkan tanahnya guna pelunasan akan tetapi hingga sekarang ini belum laku terjual, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dari Turut Tergugat II yang masing-masing bernama Erawati, Khusnul Khotimah dan Dilla Saraswati, ST yang bersesuaian menerangkan bahwa Turut Tergugat II (Zudiyah) sebagai Sekretaris hanya membantu mencatat saja dan yang menerima uang penabung dari anggota yang menerima adalah Tergugat 1 (Murni Mahanani) selaku bendaharanya;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat juga mengajukan bukti bertanda P-4, P-5, dan P-6 masing-masing berupa Foto Copy Somasi 1, 2 dan 3 yang ditujukan kepada Tergugat 1 (Murni Mahanani), bahwa Para Penggugat menyampaikan surat somasi tersebut karena sudah berusaha agar untuk menyelesaikan ganti rugi simpanan pokoknya saja, tetapi pihak Tergugat 1 tetap tidak ada kesepakatan dan itikat baiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pihak Murni Mahanani (Tergugat 1) sebagai Bendahara terbukti tidak menyelesaikan atau dapat mengembalikan uang simpan pinjam PKK yang telah disepakati bahkan sudah dilakukan Somasi oleh Kuasa Para Penggugat hingga sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menimbulkan kerugian, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat 1 (Endang Sudarmiati) sebesar Rp. 120.056.154,-;
2. Penggugat II (Fenny Kurniawati) sebesar Rp. 17.089.844,-;
3. Penggugat III (Karomah Wati) sebesar Rp. 13.427.735,-

Sehingga Total Keseluruhan sejumlah Rp. 150.573.733,-, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin no.3 dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti bertanda P-3 berupa Rekapitulasi Simpan Pinjam (bukti Penggugat 1, 2, dan 3) atas nama Penggugat 1 (Endang Sudarmiati), Penggugat II (Fenny Kurniawati) dan Penggugat III (Karomah Wati), berdasarkan fakta dan didukung pula dari keterangan saksi dari Para Penggugat, dari Tergugat 1 sendiri bernama Nasrul Iswahyudi, ST dipersidangan Majelis Hakim berpendapat akan dirasa adil diberlakukan hanya untuk menghukum pihak Tergugat 1 (Murni Mahanani) saja orang yang bertanggung jawab karena selaku bendahara yang telah menerima keseluruhan uang serta yang menyimpan maupun menguasai uang seluruh penabung Koperasi Simpan Pinjam PKK RT.14, bahwa sedangkan untuk pihak Turut Tergugat II (Zudiyah) dalam hal ini hanya sebagai Sekretaris sebatas membantu mencatat orang atau anggota yang menabung saja, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum pihak Tergugat 1(Murni Mahanani) yang bertanggung jawab dalam hal ini pihak Tergugat 1(Murni Mahanani) adalah orang yang telah melakukan wanprestasi berkewajiban atasnya untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 150.057.370 (Seratus Lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dengan demikian petitum ke 3 terhadap pihak Tergugat 1 (Murni Mahanani) saja dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin **no.4** karena telah terbukti menurut hukum pihak Tergugat 1(Murni Mahanani) adalah orang yang telah melakukan wanprestasi dengan demikian terhadap petitum **ke 4** dapat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin no.5 untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)masing-masing penggugat Rp. 100.000,- per orang untuk setiap harinya, apabila TERGUGAT 1 dan 2 lalai memenuhi isi putusan ini, Majelis Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi No.791K/Sip/1972 menyatakan uang paksa tidak beralasan terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang,dengan demikian terhadap petitum ke 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin no.2 agar mengabulkan Permohonan Penggugat 1,2, dan 3 untuk sita Jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak terhadap aset Tergugat 1 dan 2, Pengadilan Negeri tidak pernah melakukan penyitaan jaminan dalam perkara ini oleh karena pihak Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukannya sita jaminan dinyatakan ditolak,maka untuk petitum poin ke 6 mengingat petitum tersebut adalah merupakan assesoir dari petitum poin no 2 harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka Tergugat 1 yang dikalahkan dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, KUH.Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 150.057.370 (seratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.590.000,00(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, H. Jauhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutoto Adiputro, S.H., M.H. dan Mulyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 73/Pdt.G/2018/PN SDA tanggal 16 Maret 2018, putusan tersebut pada hari, Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Djoko Sujono, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, pihak Tergugat 1, Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutoto Adiputro, S.H., M.H..

H. Jauhari, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Sujono, S.H..



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp80.000,00;</u>
(delapan puluh ribu)		